

"Letztlich ist das Kirchenasyl eine Art Petition"; Zahlreiche Gemeinden bieten Flüchtlingen Unterschlupf, halten sich aber nicht an die Regeln. Das aber dürfe d....

"Letztlich ist das Kirchenasyl eine Art Petition"; Zahlreiche Gemeinden bieten Flüchtlingen Unterschlupf, halten sich aber nicht an die Regeln. Das aber dürfe der Staat nicht bestrafen, sagt Pastorin Dietlind Jochims

Die Welt

Freitag 24. August 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 197

Length: 1544 words

Byline: Matthias Kamann

Body

Nur etwa jede zweite Gemeinde, die Kirchenasyl gewährt, kommt den Regeln nach, die 2015 zwischen den Kirchen und dem Staat abgesprochen wurden. Das berichtete WELT zu Wochenbeginn. Die Regeln sind: Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist ein Dossier einzureichen, aus dem jeweils hervorgeht, warum bei dem Flüchtling im Kirchenasyl ein Härtefall vorliegt; ein kirchlicher Ansprechpartner muss benannt werden; und die Gemeinde beendet das Kirchenasyl, wenn das BAMF nach Prüfung keinen außergewöhnlichen Härtefall feststellt.

Konkret muss das BAMF entscheiden, ob das Asylgesuch in Deutschland geprüft wird oder ob die Betroffenen gemäß Dublin-Verordnung in den EU-Staat rücküberstellt werden, in dem sie zuerst registriert wurden. Kirchenasyl dient derzeit meist dazu, die Rücküberstellung zu verhindern und das Asylverfahren in Deutschland durchführen zu lassen. Wichtig ist dabei eine Frist: Deutschland hat sechs Monate Zeit für die Rücküberstellung. Danach muss das BAMF per automatischem "Selbsteintritt" über das Asylgesuch entscheiden.

Beim Kirchenasyl gilt nun seit dem 1. August ein Erlass des Bundesinnenministeriums, wonach die Rücküberstellungsfrist statt sechs Monate 18 Monate beträgt, wenn gegen Regeln verstoßen wird. In diesem Fall gilt der Schutzsuchende als flüchtig. Somit müsste ein Kirchenasyl eineinhalb Jahre dauern, um die Überstellung zu verhindern. Pastorin Dietlind Jochims, Vorstandsvorsitzende der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, weist Vorwürfe des Regelbruchs zurück.

WELT:

Frau Jochims, wie kann es sein, dass sich beim Kirchenasyl nur etwa 50 Prozent der Gemeinden an die Regeln halten?

Dietlind Jochims:

"Letztlich ist das Kirchenasyl eine Art Petition"; Zahlreiche Gemeinden bieten Flüchtlingen Unterschlupf, halten sich aber nicht an die Regeln. Das aber dürfte d....

Die Antwort hat zwei Aspekte. Der eine ist: Es ist tatsächlich schlecht, wenn Gemeinden ohne nachvollziehbaren Grund keine Dossiers zu den Umständen der einzelnen Fälle ans BAMF übermitteln. Hier müssen wir besser werden.

Der zweite Aspekt?

Es ist keineswegs so, dass seit 2015 eine Pflicht zur Vorlage von Dossiers bestanden hat. Die ursprüngliche Vereinbarung sah lediglich die Möglichkeit zur Einreichung solcher Härtefallbegründungen vor. Eine Verpflichtung wurde daraus erst im Laufe der Zeit. Zuweilen hat das BAMF von sich aus gesagt, dass in bestimmten Konstellationen die Vorlage eines Dossiers unnötig und sogar hinderlich sei. Etwa wenn die übliche Sechs-Monate-Frist, in der eine Dublin-Überstellung ins EU-Erstaufnahmeland möglich ist, schon zum größeren Teil abgelaufen ist. Da würde die Erstellung und Bearbeitung eines Dossiers nach damaliger BAMF-Auskunft nur unnötig Zeit kosten.

Was Sie da sagen, ist uns neu. Kirchliche Verlautbarungen erweckten stets den Eindruck, dass die Einreichung eines Dossiers von Anfang an eine Pflicht der Gemeinden gewesen sei.

Es ist aber anders. Anfangs waren Dossiers eine Möglichkeit, dann eine Erwartung, schließlich eine Quasiverpflichtung und jetzt seit dem 1. August 2018 im Zuge des neuen Erlasses des Bundesinnenministeriums eine sanktionsbewehrte Pflicht. Insofern werden Zahlen zu Gemeinden, die sich nicht daran halten, auch erst seit dem 1. August aussagekräftig. Für das Jahr 2017, aus dem die derzeit diskutierten Zahlen zu fehlender Dossiereinreichung stammen, kann man nicht von einer Pflichtverletzung durch die Gemeinden sprechen.

Probleme gab es aber auch insofern, als viele Gemeinden dem BAMF keinen kirchlichen Ansprechpartner für den jeweiligen Fall nannten. So etwas kann doch nicht schwer sein.

Das ist tatsächlich nicht schwer.

Warum wurde es nicht gemacht?

Das hängt mit den Dossiers zusammen. In jeder evangelischen Landeskirche und jedem katholischen Bistum gibt es einen Ansprechpartner für das Dossierverfahren. Diese Person reicht die Dossiers beim BAMF ein. Wenn es kein Dossier gibt, gibt es keine Person, die es einreichen könnte, mithin keinen Ansprechpartner. Das heißt aber nicht, dass das jeweilige Kirchenasyl dem BAMF nicht bekannt gewesen wäre. Die Gemeinden melden jedes Kirchenasyl den zuständigen Behörden.

Das Kirchenasyl ist umstritten. Wenn die Gemeinden daran festhalten wollen, müssten sie dann nicht penibel darauf achten, alle Regeln von sich aus einzuhalten, damit gar nicht erst der Verdacht von unsauberer Arbeit entsteht?

Auf jeden Fall müssen die Gemeinden begründen können, warum sie das Schicksal der betroffenen Personen als Härtefall ansehen. Denn beim Kirchenasyl geht es um Härtefälle. Daher müssen wir uns der Mühe sorgfältiger Begründung unterziehen.

Warum ist das nicht immer passiert?

Das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Eine Rolle spielen offenbar Unterschiede zwischen den einzelnen Landeskirchen und Bistümern. Manche haben eine gute Beratungsstruktur, wo die Gemeinden bei allen Fragen unterstützt werden. Mancherorts ist gute Beratung für die Gemeinden schwieriger zu bekommen, sodass Versäumnisse auch daran liegen könnten.

Müssten also beide Kirchen noch einmal genau überlegen, was sie beim Kirchenasyl wollen und welche Strukturen dafür nötig sind?

"Letztlich ist das Kirchenasyl eine Art Petition"; Zahlreiche Gemeinden bieten Flüchtlingen Unterschlupf, halten sich aber nicht an die Regeln. Das aber dürfte d....

Was wir wollen, ist ja klar: Es geht darum, Betroffenen in besonderen Härtefällen möglichst gute Hilfen anzubieten und mit den Behörden ins Gespräch zu kommen, um Lösungen zu finden. Dazu braucht man nicht unbedingt ein standardisiertes Regelwerk. Die jetzige Strukturfrage ist neu. Kirchenasyl ist im Kern eine Basisbewegung von Gemeinden und Netzwerken und nicht identisch mit den Strukturen von Landeskirchen und Bistümern. Aber seit 2015 gibt es eine zunehmende Institutionalisierung und Standardisierung. Daraus erwachsen Fragen, die auch innerkirchlich noch nicht beantwortet sind.

Die Kirchen waren aber 2015 zu Vereinbarungen mit den Behörden und folglich zur Standardisierung gezwungen, um überhaupt die Kirchenasylmöglichkeit gegenüber der Politik zu sichern. Eine anarchische Bewegung konnte die Politik ja nicht akzeptieren.

Ja, es war wohl alternativlos, dass die Kirchen den politischen Anforderungen an eine gewisse Formalisierung des Verfahrens nachkommen mussten. Froh macht mich das aber nicht. Positiv ist zwar, dass es seit 2015 zwischen Kirchen und BAMF einen klaren Kommunikationskanal gibt, über den man zu Lösungen kommen kann. Seit aber die Politik und das BAMF bei Abschiebungen und Rücküberstellungen immer restriktiver werden, wird die Formalisierung nun zu einem System der Einschränkungen gegenüber den Gemeinden.

Aber gegen die Grundanforderungen - Dossiers, Ansprechpartner und Beendigung des Kirchenasyls bei abschlägigem Bescheid des BAMF - ist doch nichts zu sagen. Denn dass der Staat das Kirchenasyl unter diesen Bedingungen hinnimmt, ist ja bereits ein Entgegenkommen.

Bei Ansprechpartnern und Dossiers: ja. Aber was die Beendigung des Kirchenasyls bei einem abschlägigen BAMF-Bescheid betrifft, so wäre die Voraussetzung für die Beendigung, dass es eingehend begründete und differenzierte Bescheide des BAMF gäbe. Solche Bescheide aber gibt es oft nicht, auch nicht bei umfangreichen Dossiers. Auch die lehnt das BAMF häufig mit Standardformulierungen ab. Bei Rücküberstellungen nach Bulgarien etwa mit dem lapidaren Satz, dass das dortige Asylsystem weitestgehend europäischen Standards entspreche. Es wird nicht berücksichtigt, wenn die betroffenen Personen bei ihrer Erstaufnahme in Bulgarien Gewalt und inhumaner Behandlung ausgesetzt waren. Da muss das BAMF seine Entscheidungsbegründungen deutlich verbessern.

Nehmen wir mal an, das geschieht. Dann könnten Sie doch nichts mehr gegen den neuen Erlass von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagen, wonach bei einem Verstoß der Gemeinden gegen die Regeln der automatische Selbsteintritt Deutschlands ins Asylverfahren der Betroffenen erst nach 18 Monaten erfolgt.

Diese Verlängerung gibt die Dublin-III-Verordnung bei Kirchenasyl unserer Auffassung nach nicht her. Die Verordnung sieht eine Verlängerung der Überstellungsfrist für den Fall vor, dass jemand untergetaucht oder flüchtig ist. Menschen im Kirchenasyl sind nicht flüchtig, ihr Aufenthaltsort ist den Behörden stets bekannt. So sah das bisher auch das BAMF. Der neue Erlass ist willkürlich, weil darin trotz Nichtflüchtigkeit die Überstellungsfrist verlängert wird.

Aber der Staat kann dieser Menschen nicht habhaft werden, da er darauf verzichtet, Mannschaftswagen aufs Kirchengrundstück zu schicken und die Personen notfalls unter Zwang zu holen.

Das will niemand, auch nicht der Staat. Aber das kann ja nicht heißen, dass man eine Person als flüchtig bezeichnet, die nicht flüchtig ist.

Aber soll denn der Verzicht des Staates auf Zwangsmaßnahmen bedeuten, dass er gar nichts mehr machen darf? Dass er nicht mal die ausländerrechtliche Möglichkeit der Verlängerung auf 18 Monate ergreifen darf?

Dazu müsste die Dublin-III-Verordnung geändert werden. Und wenn man irgendwann noch bei dem Zustand angelangt wäre, dass das BAMF gut begründete Einzelfallentscheidungen zum Festhalten an einer Überstellung verfasst, dann wäre das eine andere Situation. Aber derzeit nutzen BAMF und Innenministerium es für ihre Zwecke aus, am deutlich längeren Hebel zu sitzen. Ich würde mir wünschen, dass sie erkennen, was das Kirchenasyl ist. Eine Art Petition, mit der die Gemeinden versuchen, die Politik noch einmal zum Nachdenken zu bewegen. Das

"Letztlich ist das Kirchenasyl eine Art Petition"; Zahlreiche Gemeinden bieten Flüchtlingen Unterschlupf, halten sich aber nicht an die Regeln. Das aber dürfe d....

verlangt nach Auseinandersetzung mit vorgebrachten Missständen und Menschenrechtsverletzungen, nicht nach Sanktionen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

picture alliance/Axel Heimken

Blick auf die Schlafplätze für afrikanische Flüchtlinge, die vor einiger Zeit in der Hamburger St. Pauli Kirche eingerichtet worden waren

Klaus Bodig

Pastorin Dietlind Jochims, zuständig für Flüchtlingsfragen

Axel Heimken

Klaus Bodig

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FÜHRUNGSKRÄFTE (73%); VORSTÄNDE & AUFSICHTSRÄTE (73%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (89%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (74%)

Load-Date: August 24, 2018